



Ministerialblatt

der Landesregierung von Rheinland-Pfalz

78. Jahrgang	Mainz, den 7. Oktober 2026	Nummer 43
--------------	----------------------------	-----------

7011

Förderprogramm zur Optimierung der Angebotsqualität in der rheinland-pfälzischen Tourismuswirtschaft (VV Tourismuswirtschaft)

**Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft,
Tourismus, Energie und Klima
vom 8. September 2026 (8308)**

1 Allgemeine Förderhinweise

Die rheinland-pfälzische Tourismuswirtschaft hat eine hohe wirtschafts- und strukturpolitische Bedeutung. Angesichts der Herausforderungen, denen sich die touristischen Unternehmen insbesondere im ländlichen Raum stellen müssen, benötigt die Branche Unterstützung im laufenden Veränderungsprozess und dies insbesondere bei der Modernisierung und Digitalisierung sowie in Bezug auf die nachhaltige Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Die Qualität der Tourismuswirtschaft in Rheinland-Pfalz muss erhalten, ausgebaut und systematisch gestärkt werden.

Der Fokus dieses Förderprogramms liegt daher im Sinne der Tourismusstrategie des Landes Rheinland-Pfalz auf der Unterstützung unternehmerischer Vorhaben, die erwarten lassen, dass sie zur Qualitätsverbesserung des touristischen Angebots beitragen, nachhaltig wirken, auf einen deutlichen Mehrwert und die Anpassung an heutige Anforderungen und zukünftige Markttrends ausgerichtet sind. Insbesondere sollen wertschöpfungsstarke Zielgruppen angesprochen und ein Beitrag zur Saisonverlängerung geleistet werden.

Grundsätzlich sollen mit diesem Förderprogramm Vorhaben unterstützt werden, die die Entwicklung von touristischen Unternehmen der rheinland-pfälzischen Tourismuswirtschaft hin zu qualitätsorientierten und zukunftsfähigen Betrieben begünstigen. Vorhaben, die sich in der reinen Sanierung und Renovierung erschöpfen, sind hiervon nicht erfasst.

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1) und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der

Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 29. August 2025 (MinBl. S. 428) in ihren jeweils geltenden Fassungen, Zuwendungen für Maßnahmen zur qualitativen und zukunftsfähigen Verbesserung der touristischen Angebotsqualität von kleinen und mittleren Unternehmen der Beherbergung, einschließlich der Campingwirtschaft, und der Gastronomie in Rheinland-Pfalz. Die Förderung erfolgt im Einklang mit den zentralen Zielen der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung.

Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen.

Die Zuwendung wird auf der Grundlage und nach den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 187 S. 1) und der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU L, 2023/2831, 15.12.2023) in ihren jeweils geltenden Fassungen gewährt.

2 Förderziele

Ziel der Förderung ist es, im Sinne der Tourismusstrategie des Landes Rheinland-Pfalz Investitionsanreize zu bieten, die das touristische Angebot in der Tourismuswirtschaft erweitern und nachhaltig verbessern sollen. Sie sollen weiter die Durchführung von Maßnahmen erleichtern, die die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Unternehmen steigern und einen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen.

Die Tourismusstrategie des Landes in der jeweils gültigen Fassung hat dabei zum Ziel, den Tourismus im Land zu stärken und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Die Tourismusstrategie setzt auf bisherige Erfolge, nimmt aber aktuelle Problemstellungen, langfristig wirksame Wachstumsimpulse und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit in den Fokus. Hierfür werden Leitziele, Handlungsfelder und Maßnahmen definiert, die den strategischen Handlungsrahmen bilden.

Zu finden ist die jeweils gültige Fassung auf der Internetseite des für den Tourismus zuständigen Ministeriums.

3 Fördergegenstand

- 3.1 Zuwendungen können für folgende Investitionsvorhaben gewährt werden:
 - a) Errichtung einer neuen Betriebsstätte.
 - b) Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte. Dies umfasst neben dem Ausbau von Kapazitäten auch eine Angebotsumstellung/-erweiterung oder die Neuaufsetzung des gesamten Betriebsprozesses.
- 3.2 Maßnahmen, die über andere Investitionszuschussprogramme gefördert werden, sind von einer Förderung nach dieser Verwaltungsvorschrift ausge-

schlossen (Kumulierungsverbot).

4 Zuwendungsempfänger

4.1 Zuwendungsempfänger sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Tourismuswirtschaft im Sinne von Nummer 4.2, 4.3 oder 4.4, deren Betriebsstätte in Rheinland-Pfalz liegt. Der bei der Förderung zugrunde zu legende Begriff der KMU folgt der Definition gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Zur Ermittlung der Schwellenwerte für eigenständige Unternehmen, Partnerunternehmen und verbundene Unternehmen gelten die im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 enthaltenen Berechnungsmethoden.

4.2 Beherbergungsbetriebe, einschließlich Campingbetriebe, als Zuwendungsempfänger werden wie folgt definiert:

Als Beherbergungsbetriebe gelten gewerbliche touristische Betriebe und gewerbliche touristische Betriebsstätten, in denen nach Maßnahmeabschluss mindestens zehn möblierte touristische Beherbergungseinheiten mit zeitgemäßer Ausstattung zur kurzzeitigen Beherbergung vorhanden sind. Beherbergungseinheiten sind Zimmer, Suiten, Apartments, Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Chalets. Die Beherbergungsbetriebe verfügen über mindestens eine Dienstleistung wie Frühstücksraum, Restaurant, Café, Lobby, Wellness-/SPA-Bereich oder Fitness-/Freizeiteinrichtung.

Als Beherbergungsbetriebe gelten auch Betriebe, die das Aufstellen von mitgebrachten Wohnwagen, Reise- bzw. Wohnmobilen oder Zelten auf einem abgegrenzten Gelände mit mindestens 20 touristischen Stellplätzen - die nicht dem Dauercamping zuzurechnen sind - ermöglichen und über zeitgemäße sanitäre Einrichtungen verfügen (Campingbetriebe).

Die Beherbergungseinheiten sowie Campingstellplätze müssen einer kurzzeitigen (tage- oder wochenweise) Unterbringung ständig wechselnder Gäste dienen, mindestens sieben Monate im Jahr angeboten werden und spätestens sechs Monate nach Maßnahmeabschluss online von jedermann buchbar sein.

Keine Beherbergungsbetriebe sind Wohnheime, Studentenunterkünfte, Erholungs- und Ferienheime, Jugendherbergen und Hütten oder solche, die nur bestimmten Personenkreisen zugänglich sind.

4.3 Gastronomiebetriebe als Zuwendungsempfänger werden wie folgt definiert:

Als Gastronomiebetriebe gelten Bewirtschaftungsstätten, mit Verkauf und Ausschank von zubereiteten Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle, in denen nach Maßnahmeabschluss mindestens 20 Sitzplätze im Innenbereich vorhanden sind, die mindestens sieben Monate im Jahr und in der Regel mindestens vier Tage die Woche geöffnet haben, über zeitgemäße sanitäre Einrichtungen verfügen und für alle frei zugänglich sind.

Keine Gastronomiebetriebe sind Franchisenehmer, Betriebe mit einem systemgastronomischen Konzept, Automatenverkaufsstätten, Bewirtschaftungsstätten in Verkehrsmitteln, Diskotheken, Tanzlokale, Bars.

4.4 Mischbetriebe als Zuwendungsempfänger werden wie folgt definiert:

Als Mischbetriebe werden gewerbliche touristische Betriebe und gewerbliche touristische Betriebsstätten verstanden, die sowohl Beherbergung als auch ein gastronomisches Angebot zur Verfügung stellen, sofern nach Maßnahmeabschluss mindestens zehn möblierte touristische Beherbergungseinheiten mit zeitgemäßer Ausstattung zur kurzzeitigen Beherbergung oder mindestens 20 Campingstellplätze, die nicht dem Dauercamping zuzurechnen sind, oder mindestens 20 Sitzplätze im Innenbereich vorhanden sind.

4.5 Antragsberechtigt ist, wer die Ausgaben vornimmt und die geförderten Wirtschaftsgüter eigenbetrieblich nutzt. Dies gilt auch für Pächter, die für die Bewirtschaftung einen Gewerbebetrieb angemeldet haben und die Investitionsmaßnahme durchführen.

Wirtschaftsgüter werden dann eigenbetrieblich genutzt, wenn die Nutzung ausschließlich mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt. Eine Vermietung, Verpachtung oder sonstige Nutzungsüberlassung oder Übertragung schließt die eigenbetriebliche Nutzung aus.

4.6 Von der Förderung ausgeschlossen sind:

- Unternehmen bzw. Vorhaben, die unter Artikel 1 Abs. 2 bis 5 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 fallen, dazu gehören auch Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind,
- Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Begriffsbestimmung von Artikel 2 Nr. 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014.

5 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

5.1 Zuwendungen für Beherbergungsbetriebe einschließlich Campingbetriebe, Gastronomiebetriebe und Mischbetriebe nach Nummern 4.2, 4.3 und 4.4 können für Vorhaben landesweit in Rheinland-Pfalz gewährt werden, die die Voraussetzungen dieser Verwaltungsvorschrift erfüllen. Grundsätzlich ausgenommen hiervon sind Hotels, Gasthöfe und Pensionen (WZ-Code 55.1) in den Fördergebieten der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Gebiete), deren förderfähige Investitionssumme mehr als 600 000 EUR beträgt.

5.2 Die zu fördernden Maßnahmen müssen einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der Angebotsqualität in der rheinland-pfälzischen Tourismuswirtschaft leisten und mit den Zielen der Tourismusstrategie in Einklang stehen. Sie müssen auf die Bereitstellung marktfähiger Angebote zielen, die einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem Status quo aufweisen und eine erhöhte Wertschöpfung erwarten lassen. Zur Bewertung der Förderwürdigkeit ist gegenüber der Bewilligungsstelle im Rahmen der Antragstellung ein aussagekräftiges touristisches Konzept für das geplante Vorhaben vorzulegen.

Ein touristisches Konzept im Sinne der Tourismusstrategie des Landes Rheinland-Pfalz zur ausführlichen Beschreibung des Investitionsvorhabens

geht u. a. auf die folgenden Punkte ein (erläuternde Informationen sind auch auf der Seite der Bewilligungsbehörde einzusehen):

- Ansprache neuer Gäste/Zielgruppen, die für die touristische Region von besonderer Bedeutung sind,
- Anpassung an heutige Anforderungen und/oder zukünftige Markttrends,
- Schaffung von Schnittstellen/Kooperationen über die Tourismuswirtschaft hinaus (z. B. Einzelhandel, Weinbau, touristische Dienstleister),
- Sicherung der Betriebsnachfolge,
- qualifizierte Unternehmerin/qualifizierter Unternehmer (z. B. kaufmännische Qualifikation, Branchenerfahrung),
- Berücksichtigung regionaler Besonderheiten (Architektur, Kultur, Kulinarik, Landschaft),
- Beitrag zur Digitalisierung,
- Zertifizierungskriterien/Standards ggf. zur Erreichung der Anforderungen für die nächsthöhere Kategorie der Deutschen Hotelklassifizierung oder der Deutschen Klassifizierung für Gästehäuser, Gasthöfe und Pensionen sowie Campingbetriebe,
- positive Effekte auf die Beschäftigungssituation,
- Nachhaltigkeitsaspekte,
- Beiträge zur Saisonverlängerung.

5.3 Sofern einzelne Betriebsteile eines Unternehmens die Kriterien einer Förderung nach dieser Verwaltungsvorschrift nicht erfüllen, sind Kosten, die auf diese Betriebsteile entfallen, nicht förderfähig. Gleichwohl bleiben Investitionen in gastgewerblichen Mischbetrieben unter den in dieser Verwaltungsvorschrift genannten Voraussetzungen förderfähig.

5.4 Zuwendungen werden nur für Vorhaben gewährt, mit deren Durchführung nicht vor Antragstellung (Eingang des ausgefüllten Antragsformulars bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz - ISB -, Mainz) und Erteilung der schriftlichen Bestätigung durch die ISB, dass die Fördervoraussetzungen vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung dem Grunde nach erfüllt werden, begonnen worden ist (vorzeitiger Maßnahmebeginn).

5.5 Beginn der Arbeiten für das Investitionsvorhaben (Maßnahmebeginn) ist entweder

- a) der verbindliche (schriftliche oder mündliche) Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages (als solcher kann regelmäßig die Beauftragung oder Bestellung angesehen werden),
- b) der Beginn der Bauarbeiten für die Investition (Gleiches gilt für die Aufnahme von Eigenleistungen),
- c) die erste rechtsverbindliche Verpflichtung zur Bestellung von Ausrüstung

oder

d) eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht.

Als Investitionsbeginn gilt in der Regel auch ein auf die Finanzierung des Vorhabens abgeschlossener Darlehens- oder Finanzierungsvertrag.

Der früheste der vorgenannten Zeitpunkte ist maßgebend. Der Kauf von Grundstücken und Vorarbeiten wie die Einholung von Genehmigungen und die Erstellung vorläufiger Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als Beginn der Arbeiten für das Investitionsvorhaben. Bei Baumaßnahmen gelten Planung und Bodenuntersuchung sowie gleich gelagerte vorbereitende Maßnahmen ebenfalls nicht als Beginn des Vorhabens. Bei der Übernahme ist der Beginn der Arbeiten für das Investitionsvorhaben der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittelbar mit der erworbenen Betriebsstätte verbundenen Vermögenswerte.

- 5.6 Zuwendungen werden grundsätzlich nur für Vorhaben gewährt, die innerhalb von 24 Monaten nach Maßnahmebeginn durchgeführt und beendet werden.
- 5.7 Ein Vorhaben ist beendet (Maßnahmeabschluss), wenn es fertiggestellt ist, d. h. mit der Anschaffung des letzten dem Vorhaben zuzurechnenden Wirtschaftsgutes oder sobald es seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann (wesentliche Betriebsbereitschaft).
- 5.8 Maßgeblich für die Beurteilung der Förderfähigkeit eines Investitionsvorhabens sowie für die Ermittlung der Beihilfeintensität und des Beihilfenbetrags ist der Zeitraum der Gewährung der Förderung. Als Tag der Gewährung gilt gemäß Artikel 2 Nr. 28 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Tag, an dem der Beihilfeempfänger einen Rechtsanspruch auf die Beihilfe erwirkt.
- 5.9 Die förderfähige Investitionssumme muss mindestens 50 000 EUR betragen.
- 5.10 Mehrkosten, die nach Bewilligung im Rahmen eines bereits geförderten einzelbetrieblichen Vorhabens entstehen, können nicht gefördert werden.
- 5.11 Zwischen Beginn eines neuen Vorhabens und Abschluss eines vorherigen nach dieser Verwaltungsvorschrift geförderten Vorhabens, müssen mindestens zwei Jahre verstrichen sein, damit ein Betrieb erneut nach dieser Verwaltungsvorschrift gefördert werden kann.
- 5.12 Die durch Zuwendungen geförderten Wirtschaftsgüter müssen bei einer Förderung
 - a) nach Nummer 6.4.2 mindestens für die Dauer von fünf Jahren
 - b) nach Nummer 6.4.4 mindestens für die Dauer von drei Jahrennach Maßnahmeabschluss zweckentsprechend verwendet werden und räumlich ausschließlich in der geförderten Betriebsstätte verbleiben, es sei denn, sie werden durch gleich- oder höherwertige Wirtschaftsgüter ersetzt. Das ersetzende Wirtschaftsgut ist nicht erneut förderfähig.
- 5.13 Für den Begriff der Betriebsstätte gilt § 12 der Abgabenordnung¹; der Begriff „gewerblich“ richtet sich nach den Bestimmungen des Gewerbesteuer-

¹ In der Fassung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) in der jeweils geltenden Fassung.

gesetzes². Nicht als Gewerbebetriebe im Sinne der vorliegenden Vorschrift gelten gemeinnützige Unternehmen oder öffentliche Unternehmen. Gleiches gilt für Unternehmen, bei denen eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung von gemeinnützigen oder öffentlichen Unternehmen oder der öffentlichen Hand besteht. Im Rahmen der Prüfung kann die zuständige Behörde insbesondere mehrere kleine, nicht selbstständig tätige Betriebsstätten eines Gewerbebetriebes des Antragstellers in derselben Gemeinde als eine einheitliche Betriebsstätte behandeln.

6 Art und Umfang der Förderung

6.1 Art der Zuwendung und Finanzierung

Die Förderung erfolgt als Anteilfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung.

6.2 Form der Zuwendung

Die Förderung erfolgt durch nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den förderfähigen Ausgaben.

6.3 Zuwendungsfähige Ausgaben

6.3.1 Als förderfähig werden nur Ausgaben berücksichtigt, die im Rahmen der förderfähigen Investitionen anfallen und nach steuerrechtlichen Grundsätzen im Anlagevermögen aktiviert werden.

Immaterielle Wirtschaftsgüter (z. B. Lizenzen, Patente) sind nur förderfähig, wenn

- a) das Investitionsvorhaben einen Beitrag zur Digitalisierung im Sinne der Tourismusstrategie des Landes leistet,
- b) der Investor diese von einem Dritten (nicht von verbundenen oder sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell verflochtenen Unternehmen) zu Marktbedingungen erworben hat und
- c) diese Wirtschaftsgüter ausschließlich innerhalb der Betriebsstätte, die die Förderung erhält, genutzt werden.

6.3.2 Nicht in die Förderung einbezogen werden insbesondere die Kosten (einschließlich Nebenkosten) für

- Betriebsübernahmen als solche (z. B. Firmenwert),
- Grunderwerb,
- Eigenleistungen,
- Ersatzbeschaffungen; eine Ersatzbeschaffung liegt nicht vor, wenn das neu angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgut wegen seiner technischen Überlegenheit oder rationelleren Arbeitsweise für den Betrieb eine wesentlich andere Bedeutung hat als das ausgeschiedene Wirtschaftsgut,

² § 2 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167) in der jeweils geltenden Fassung.

- Fahrzeuge,
- gebrauchte Wirtschaftsgüter,
- geringwertige Wirtschaftsgüter,
- Pflege- und Unterhaltungsarbeiten,
- aktivierungsfähige Finanzierungskosten (Bauzeitinsen),
- Schuldzinsen,
- Abgaben an öffentliche Verwaltungen, z. B. Gebühren und Beiträge,
- Genehmigungen (außer Baugenehmigungen),
- Zertifizierungen/Klassifizierungen,
- Wohnräume für Betriebsangehörige, Privatwohnungen,
- Richtfeste, Einweihungsfeiern und ähnliche Maßnahmen,
- Vorsteuerbeträge, die nach dem Umsatzsteuergesetz abziehbar sind,
- Skonti und Preisnachlässe, wenn sie in Anspruch genommen werden,
- Beratung, wenn diese nicht im Sachanlagevermögen aktiviert wird, z. B. für Rechtsberatung und allgemeine Unternehmensberatung,
- gemietete, geleaste oder im Wege des Mietkaufs angeschaffte Wirtschaftsgüter,
- Kraftwerke, Energieerzeugungsanlagen und Wasserversorgungsanlagen, auch wenn sie überwiegend dem betrieblichen Eigenbedarf dienen.

6.4 Höhe der Zuwendung

6.4.1 Der Beihilfemaximalbetrag/Subventionswert der für das Investitionsvorhaben aus öffentlichen Fördermitteln gewährten Förderungen darf die beihilferechtlich festgelegten Förderhöchstsätze nicht überschreiten.

6.4.2 Die Förderung erfolgt bei Vorhaben mit einer zum Bewilligungszeitpunkt als förderfähig festgelegten Investitionssumme bis zu 600 000 EUR als De-minimis-Beihilfe. Sie darf daher maximal 300 000 EUR innerhalb von drei Jahren pro Unternehmen betragen.

Der zugrunde zu legende Zeitraum von drei Jahren ist ein rollierender. Das heißt der maßgebliche Dreijahreszeitraum erstreckt sich über drei volle Jahre vom Stichtag der Gewährung zurückgerechnet. Bei jeder neuen Gewährung einer De-minimis-Beihilfe muss die Gesamtsumme der in den vergangenen drei Jahren gewährten De-minimis-Beihilfen herangezogen werden, einschließlich solcher, die nach anderen Förderprogrammen gewährt wurden.

Sofern bereits andere Förderungen gewährt wurden oder beantragt werden, ist zudem die Kumulierungsregelung des Artikels 5 der Verordnung (EU) 2023/2831 sowohl seitens der Bewilligungsstelle als auch seitens des Zuwendungsempfängers zu beachten. Insbesondere verpflichtet sich der Zuwendungsempfänger vor Bewilligung sämtliche Informationen hinsichtlich Überprüfung und Einhaltung der Kumulierungsregelung gemäß Artikel 5 der

Verordnung (EU) 2023/2831 der Bewilligungsstelle schriftlich mitzuteilen.

Die zu beachtenden Kumulierungsvorschriften können gegebenenfalls zu einer Reduzierung des noch zulässigen De-minimis-Betrages nach der vorgenannten Verordnung führen.

- 6.4.3 Eine Förderung nach der Verordnung (EU) 2023/2831 im Rahmen dieser Verwaltungsvorschrift ist grundsätzlich bis zu 50 v. H. der förderfähigen Investitionskosten möglich.
- 6.4.4 Ab einer Investitionssumme von 600 000 EUR erfolgt die Förderung nach den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Im Einzelnen sind Förderungen hier im Rahmen dieser Verwaltungsvorschrift grundsätzlich bis zu folgenden Subventionswerten möglich:
- Kleine Unternehmen: bis zu 20 v. H. der förderfähigen Investitionen
 - Mittlere Unternehmen: bis zu 10 v. H. der förderfähigen Investitionen
- 6.4.5 Die maximale Zuschusssumme nach Nummer 6.4.4 dieser Verwaltungsvorschrift beträgt in der Regel 500 000 EUR. Eine darüber hinaus gehende Zuschusssumme ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit das zu fördernde Projekt in besonderem Maße im Einklang mit der Tourismusstrategie des Landes in der jeweils gültigen Fassung einen herausragenden Beitrag zur Optimierung der Angebotsqualität in der rheinland-pfälzischen Tourismuswirtschaft leistet und insofern eine überdurchschnittlich verbesserte Wertschöpfung erwarten lässt. Dies ist dann der Fall, wenn es sich bei dem Investitionsvorhaben um ein Leuchtturmprojekt handelt, welches durch seine Besonderheit und Qualität hohe Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinweg besitzt und infolge dessen die Wahrnehmung des Standortes Rheinland-Pfalz nach außen erhöht.
- 6.4.6 Eine gleichzeitige Förderung nach der Verordnung (EU) 2023/2831 und der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 für dasselbe Investitionsvorhaben im Rahmen dieser Verwaltungsvorschrift ist ausgeschlossen. Die zu Grunde zu legenden Regelungen für die Fördermaßnahme richten sich nach den jeweils in dieser Verwaltungsvorschrift festgelegten Investitionssummen gemäß Nummern 6.4.2 und 6.4.4.
- 6.5 Widerruf und Rückforderung
- 6.5.1 Der Zuwendungsbescheid ist insbesondere zu widerrufen und die bereits gewährten Fördermittel sind vom Zuwendungsempfänger zurückzufordern, wenn dem Zuwendungsbescheid zugrundeliegende Fördervoraussetzungen dieser Verwaltungsvorschrift nach Maßnahmeabschluss nicht erfüllt sind.
- 6.5.2 Bei Nichteinhaltung des Durchführungszeitraums nach Nummer 5.6 kommt ein teilweises oder vollständiges Absehen vom Widerruf und der Rückforderung in Betracht, wenn der Zuwendungsempfänger glaubhaft macht, dass die Nichterreichung der Fördervoraussetzung auf bestimmten Umständen beruht, die er nicht zu vertreten hat und die er im Zeitpunkt der Antragstellung auch bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht vorhersehen konnte.

7 Grundsätze zum Zuwendungsverfahren

7.1 Allgemeines

Für das Zuwendungsverfahren gelten die Bestimmungen der Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 LHO sowie § 1 Abs. 1 LVwVfG i. V. m. §§ 48 ff. VwVfG, sofern im Folgenden keine konkretisierende oder abweichende Regelung getroffen wird.

7.2 Antragsverfahren

Anträge auf Gewährung von Zuwendungen sind bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) elektronisch zu stellen.

Dem Antrag sind beizufügen

- a) ein aussagekräftiges touristisches Konzept zur ausführlichen Beschreibung des Investitionsvorhabens nach Nummer 5.2,
- b) das Formblatt zur Beschreibung der Betriebsart,
- c) eine aktuelle „Bescheinigung in Steuersachen“ des zuständigen Finanzamts nach Nummer 7.3.1,
- d) eine Finanzierungsbestätigung eines Kreditinstitutes als Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung des Vorhabens nach Nummer 7.3.1,
- e) Erklärung zum Investitionsbeginn.

Die entsprechenden Dokumente werden von der ISB mit den Antragsunterlagen zur Verfügung gestellt.

7.3 Bewilligungsverfahren

7.3.1 Persönliche Bewilligungsvoraussetzungen

Der Antragsteller muss seinen steuerlichen Verpflichtungen nachkommen, was durch eine aktuelle „Bescheinigung in Steuersachen“ des zuständigen Finanzamts nachzuweisen ist.

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein. Dies ist durch eine Vollfinanzierungsbestätigung eines Kreditinstitutes nachzuweisen.

7.3.2 Bewilligungsstelle

Zuständige Behörde für das gesamte Zuwendungsverfahren ist die ISB. Dies umfasst die gesamte Abwicklung einschließlich der Abänderung und Aufhebung von Zuwendungsbescheiden sowie die Rückforderung der zu erstattenden Leistungen, auch im Falle des Eintritts einer auflösenden Bedingung, einschließlich der Festsetzung und der Geltendmachung der zu erstattenden Zinsen. Von der Zuständigkeit der ISB ausgenommen ist der Erlass von Bewilligungsbescheiden bei einem Zuschussbetrag ab 250 000 EUR, für den das für den Tourismus zuständige Ministerium zuständig ist.

7.3.3 Beteiligungsverfahren

Zu den Anträgen auf Gewährung von Zuwendungen sind die positiven Stellungnahmen der Kammern sowie - im Hinblick auf die Vereinbarkeit der Vorhaben mit der Tourismusstrategie des Landes in der jeweils gültigen

Fassung - des Fachreferats des für die Tourismuswirtschaft zuständigen Ministeriums einzuholen. Sofern die Bewilligungsbehörde dies bestimmt, sind Angaben des Antragstellers durch Dritte (z. B. Steuerberaterinnen und Steuerberater, Architektinnen und Architekten) zu bestätigen. Zudem kann die Bewilligungsbehörde Stellungnahmen externer Stellen zum Vorhaben einholen und zur Voraussetzung für eine Bewilligung machen.

7.3.4 Nebenbestimmungen

Die aus der Anlage ersichtlichen Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen des Förderprogramms zur Optimierung der Angebotsqualität in der rheinland-pfälzischen Tourismuswirtschaft (ANBest-P Tourismuswirtschaft) sind abweichend von Teil I Nummer 5.1 zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen.

7.4 Nachweis und Prüfung der Mittelverwendung

7.4.1 Grundsatz

Der programmgemäße Einsatz der Mittel ist gegenüber der ISB nachzuweisen. Eine Vor-Ort-Prüfung der geförderten Maßnahmen bleibt vorbehalten.

7.4.2 Prüfrechte

Der Rechnungshof ist berechtigt, bei allen Zuwendungsempfängern zu prüfen oder prüfen zu lassen (§§ 91, 100 LHO).

7.5 Transparenz und Auskunftspflichten

7.5.1 Es wird darauf hingewiesen, dass auf die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 gestützte Einzelbeihilfen ab einer Höhe von 100 000 EUR gemäß Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c i. V. m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 in der Beihilfetransparenzdatenbank TAM der EU-Kommission oder auf einer nationalen oder regionalen Beihilfe-Website veröffentlicht werden.

7.5.2 Mit seinem Antrag verpflichtet sich der Zuwendungsempfänger, Auskünfte zu statistischen Zwecken zu geben und erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen Daten für statistische Zwecke verwendet und an die mit der Evaluierung beauftragte Stelle weitergegeben werden.

Der Zuwendungsempfänger erklärt sich zudem damit einverstanden, dass im Einzelfall alle Informationen, die nötig sind, um die Anwendung dieser Verwaltungsvorschrift zu überprüfen, der überprüfenden Stelle bekannt gegeben werden.

8 Inkrafttreten und Geltungsdauer

8.1 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2031 außer Kraft.

8.2 Mit Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift tritt die Verwaltungsvorschrift „Förderprogramm zur Verbesserung der Angebotsqualität im rheinland-pfälzischen Gastgewerbe (VV Gastgewerbe)“ vom 13. Dezember 2023 (MinBl. 2024 S. 2) außer Kraft. Bis dahin beantragte Förderfälle werden nach der VV Gastgewerbe zu Ende geführt.

Anlage

(zu Nummer 7.3.4)

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen des Förderprogramms zur Optimierung der Angebotsqualität in der rheinland-pfälzischen Tourismuswirtschaft (ANBest-P Tourismuswirtschaft)

Die ANBest-P Tourismuswirtschaft enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheids, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Inhalt

- 1 Anforderungen und Verwendung der Zuwendung
- 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
- 3 Zur Erfüllung des Zweckes beschaffte Gegenstände
- 4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
- 5 Nachweis der Verwendung
- 6 Prüfung der Verwendung
- 7 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

1 Anforderungen und Verwendung der Zuwendung

- 1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Der Zuwendungsbescheid kann widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der Zweck nicht zu erreichen ist. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
- 1.2 Alle mit dem Zweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Investitions- und Finanzierungsplan ist mit folgender Maßgabe verbindlich: Das Gesamtergebnis des Investitionsplans darf nur überschritten werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
- 1.3 Die Zuwendung darf anteilig nur insoweit angefordert werden, als sie für bereits geleistete Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages ist mit Formblatt vorzunehmen. Die Anforderung der Mittel erfolgt in der Regel unter Vorlage von detaillierten Rechnungsübersichten und Originalrechnungen nebst Zahlungsbelegen der ausführenden Bank (bezahlte Rechnungen) sowie einer Bestätigung, dass die zur Erstattung beantragten Fördermittel bereits verausgabt sind. Im Übrigen ist der Zuschuss jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers in Anspruch zu nehmen. Die Inanspruchnahme des Zuschusses nach Einsatz der übrigen vorgesehenen Finanzierungsmittel bleibt dem Zuwendungsempfänger unbenommen. Der

Zuschuss steht für Vorhaben zur Verfügung, die innerhalb von 24 Kalendermonaten abgeschlossen sind, sofern im Genehmigungsbescheid nichts Anderes geregelt ist.

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

Ermäßigen sich innerhalb des Bewilligungszeitraums die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für denwendungszweck, erhöhen sich die Finanzierungsmittel oder treten neue Finanzierungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers. Dies gilt nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Finanzierungsmittel um mehr als 500 EUR ändern.

3 Zur Erfüllung deswendungszwecks beschaffte Gegenstände

- 3.1 Gegenstände, die zur Erfüllung deswendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für denwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nach Abschluss des Investitionsvorhabens nicht anderweitig verfügen (Zweckbindungsfrist). Eine nicht ihrem Zweck entsprechende Verwendung der Zuwendung liegt insbesondere auch vor, wenn die Gegenstände innerhalb der Zweckbindungsfrist

- einem anderen als dem mit der Zuwendung bestimmten Zweck zugeführt,
- nicht der eigenbetrieblichen gewerblichen Nutzung zugeführt (z. B. Verkauf, Vermietung),
- räumlich aus der geförderten Betriebsstätte verlagert,
- anderen Personen oder Unternehmen übertragen oder zur Nutzung überlassen werden

oder wenn innerhalb der Zweckbindungsfrist

- die geförderte Betriebsstätte ganz oder teilweise stillgelegt oder verlagert oder
- über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenz-, Vergleichs- oder Zwangsvollstreckungsverfahren eröffnet

wird.

Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Bewilligungsbehörde (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz - ISB -, Mainz).

- 3.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung deswendungszwecks beschafften Gegenstände entsprechend der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu erfassen (zu verbuchen).

4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Innerhalb der Zweckbindungsfrist (Nummer 3.1) ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet, der ISB unverzüglich anzuzeigen, wenn

- 4.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung der Finanzierung um mehr als das in der Nummer 2 festgesetzte Maß ergibt,
- 4.2 der Zuwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme, das Belassen der Zuwendung oder für die Rückforderung erhebliche Tatsachen sich ändern oder wegfallen; dies gilt insbesondere für die Fördervoraussetzungen nach den Regelungen der Verwaltungsvorschrift Förderprogramm zur Optimierung der Angebotsqualität in der rheinland-pfälzischen Tourismuswirtschaft (VV Tourismuswirtschaft),
- 4.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
- 4.4 die geförderten Gegenstände nicht entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet werden,
- 4.5 ein Insolvenz-, Vergleichs- oder Zwangsvollstreckungsverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird,
- 4.6 die Betriebsstätte oder ein Teil der Betriebsstätte, für den die Zuwendung bestimmt war oder die angeschafften Gegenstände
 - nicht der eigenbetrieblichen gewerblichen Nutzung zugeführt,
 - stillgelegt,
 - anderen Personen oder Unternehmen übertragen, zur Nutzung überlassen oder
 - verlagert werden,
- 4.7 die Rechtsform des Unternehmens (Zuwendungsempfängers) sich ändert.

5 Nachweis der Verwendung

- 5.1 Der Zuwendungsempfänger hat, soweit im Zuwendungsbescheid nicht abweichend geregelt, innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Investition, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, einen Verwendungsnachweis gegenüber der ISB zu führen. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.
- 5.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen.
- 5.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Investitions- und Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder

Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

- 5.4 Mit dem Nachweis sind – soweit noch nicht geschehen – Einnahme- und Ausgabebelege über die Ein- und Auszahlungen vorzulegen. Sofern die zuständige Behörde dies bestimmt, sind die Belege im Original zur Verfügung zu stellen.
- 5.5 Zwischenverwendungsnachweise können von der ISB gefordert werden.
- 5.6 Die sachliche Richtigkeit des Verwendungsnachweises und die Beachtung der Nebenbestimmungen sind in der Regel von einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschaftsprüfer, einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater oder einer oder einem Steuerbevollmächtigten zu bestätigen.
- 5.7 Der Zuwendungsempfänger hat die Belege sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen für die Dauer von fünf Jahren nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach Zuwendungsbescheid, steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.

6 Prüfung der Verwendung

- 6.1 Das für den Tourismus zuständige Ministerium und die ISB sind berechtigt, Bücher, Belege und sonstige mit der Förderung zusammenhängende Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.
- 6.2 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei allen Zuwendungsempfängern zu prüfen (§§ 91,100 LHO).

7 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

- 7.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensgesetz (§ 1 Abs. 1 LVwVfG i. V. m. §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder sonst unwirksam wird.
- 7.2 Nummer 7.1 gilt insbesondere,
 - 7.2.1 wenn die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
 - 7.2.2 wenn mit dem Vorhaben begonnen worden ist, bevor ein Antrag bei der zur Entgegennahme berechtigten Stelle gestellt und von dieser bestätigt wurde, dass die Fördervoraussetzungen vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung dem Grunde nach erfüllt werden,
 - 7.2.3 soweit der Zuwendungsempfänger zu viele Mittel erhalten hat,
 - 7.2.4 wenn eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. wenn durch eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben nach Nummer 2 die Mindest-

- investitionssumme nach Nummer 5.9 der VV Tourismuswirtschaft unterschritten wird),
- 7.2.5 soweit der Zuschuss unwirtschaftlich verwendet wurde,
- 7.2.6 wenn die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird; eine Ausnahme ist nach Zustimmung der Bewilligungsbehörde möglich, soweit der Verwendungszweck weiterhin in Einklang mit den Fördervoraussetzungen der VV Tourismuswirtschaft steht,
- 7.2.7 wenn die dem Zuwendungsbescheid zugrundeliegenden Fördervoraussetzungen nach Abschluss des Investitionsvorhabens bzw. der Maßnahme oder einem anderen im Zuwendungsbescheid festgelegten Zeitraum nicht erfüllt sind; eine Ausnahme ist nach Zustimmung der Bewilligungsbehörde möglich, soweit das Vorhaben in Einklang mit den Fördervoraussetzungen der VV Tourismuswirtschaft steht,
- 7.2.8 wenn bewegliche und unbewegliche Sachen, die mithilfe des Zuschusses beschafft (erworben oder hergestellt) wurden, innerhalb der Zweckbindungsfrist einer anderen als der mit dem Zuschuss bezweckten Verwendung zugeführt werden; Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der ISB; im Einzelfall kann von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und einer Rückforderung des Zuschusses anteilig abgesehen werden, wenn die beschafften Sachen für einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten nach Abschluss des Investitionsvorhabens zweckentsprechend verwendet wurden,
- 7.2.9 soweit sich die Gesamtförderung über den zulässigen Förderhöchstsatz hinaus erhöht hat, weil die im Finanzierungsplan vorgesehenen öffentlichen Zuschüsse und Darlehen sich erhöht haben oder neue hinzugetreten sind (vgl. Nummer 2); der Rückzahlungsanspruch besteht unabhängig davon, ob der Zuschuss bereits verwendet wurde,
- 7.2.10 wenn festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für eine bereits erfolgte Mittelauszahlung nicht vorliegen.
- 7.3 Die Bewilligung kann auch mit Wirkung in die Vergangenheit widerrufen und die Höhe des Zuschusses kann neu festgesetzt, bereits ausgezahlte Beträge können zurückgefordert oder ihre weitere Verwendung kann untersagt oder die Auszahlung weiterer Beträge gesperrt werden, wenn
- 7.3.1 in den Mittelabrufen bestätigte Aktivierungen im Sachanlagevermögen nicht umgesetzt wurden,
- 7.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere Mitteilungspflichten (Nummer 4) nicht rechtzeitig erfüllt werden oder der vorgeschriebene Verwendungsnachweis (Nummer 5) nicht ordnungsgemäß geführt oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird.
- 7.4 Der Erstattungsbetrag ist nach § 1 Abs. 1 LVwVfG i. V. m. § 49 a Abs. 3 VwVfG mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. In Fällen, in denen der Zuwendungsempfänger die Umstände, auf denen der Rückzahlungsanspruch beruht, nicht zu vertreten hat und die Rückzahlung innerhalb der von der Bewilligungsbehörde festgesetzten Frist leistet, kann auf die Verzinsung verzichtet werden.
- 7.5 Etwaige Zinsvorteile sind unbeschadet der Regelung in Nummer 7.4 in jedem Falle herauszugeben.

- 7.6 Auf die Erhebung von Zinsen kann verzichtet werden, wenn die Zinsforderung 100 EUR unterschreitet.

Herausgeber: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz

